

ARBEITSVERTRAG — IHK MUSTERVERTRAG JANUAR 2025 (CLEAN BASELINE, KONKURRENZ + FREISTELLUNG)

Dieser Arbeitsvertrag (nachfolgend „Vertrag“) wird zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer mit Wirkung zum Eintrittsdatum geschlossen. Der Arbeitgeber ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in München, Bayern. Der Vertrag folgt dem IHK-Mustearbeitsvertrag (Januar 2025), abrufbar unter <https://www.ihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/764306/02ef8855772d2df8a4c743b497776f4d/arbeitsvertrag-musterr-data.pdf>, und enthält die Wettbewerbs- und Freistellungsklauseln gemäß § 12 und § 13 des IHK-Mustervertrags.

1. Kündigungsfristen. Das Arbeitsverhältnis kann von beiden Parteien unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen des § 622 BGB ordentlich gekündigt werden. Während der Kündigungsfrist ist der Arbeitnehmer nach Wahl des Arbeitgebers unter Fortzahlung der Vergütung von der Arbeitspflicht freizustellen (Freistellung, § 13 IHK).
2. Vergütung. Der Arbeitnehmer erhält eine monatliche Bruttovergütung in der in Anlage A vereinbarten Höhe, die am Monatsende auf das vom Arbeitnehmer benannte Bankkonto überwiesen wird. Die Vergütung wird jährlich zum 1. Januar überprüft und an die tarifliche Entwicklung angepasst. Zusätzlich erhält der Arbeitnehmer ein 13. Monatsgehalt, das jeweils zur Hälfte im Juni und im November ausgezahlt wird.
3. Urlaub. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen Jahresurlaub von dreißig (30) Arbeitstagen bei einer Fünf-Tage-Woche, zuzüglich der gesetzlichen Feiertage am Betriebsort, gemäß § 3 BUrlG und etwaiger tarifvertraglicher Regelungen.
4. Außerordentliche Kündigung. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung gemäß § 626 BGB bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei schweren Pflichtverletzungen, Arbeitsverweigerung, strafbaren Handlungen oder nachhaltiger Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten.
5. Wettbewerbsverbot. Dem Arbeitnehmer ist es für die Dauer von zwölf (12) Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses untersagt, in Konkurrenz zum Arbeitgeber tätig zu werden, Kunden abzuwerben oder Mitarbeiter abzuwerben (§ 12 IHK). Eine Karenzentschädigung wird nicht gezahlt, da das Verbot der Dauer des Arbeitsverhältnisses entspricht und der Arbeitnehmer während des Arbeitsverhältnisses ausreichend vergütet wurde (vgl. § 74 HGB analog).
6. Freistellung (Garden Leave). Nach Zugang der Kündigung kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer jederzeit unter Fortzahlung der vertraglichen Vergütung von der Arbeitspflicht freistellen (§ 13 IHK). Die Freistellung ist ohne Anrechnung auf etwaige Urlaubsansprüche. Während der Freistellung bleiben die arbeitsvertraglichen Verschwiegenheits- und Treuepflichten bestehen.
7. Arbeitszeit. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt vierzig (40) Stunden, verteilt auf fünf (5) Werktagen von Montag bis Freitag, gemäß § 3 ArbZG.
8. Verschwiegenheit; Fortbestand. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Arbeitgebers während und nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses geheim zu halten. Die Verpflichtung besteht für einen Zeitraum von drei (3) Jahren nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort. Für Geschäftsgeheimnisse im Sinne des § 2 Nr. 1 GeschGehG besteht die Verpflichtung so lange, wie die jeweilige Information die Voraussetzungen des § 2 Nr. 1 GeschGehG erfüllt.